

AYUNTAMIENTO DE LLANES

AYUNTAMIENTO DE LLANES
ENTRADA
Fecha 13/09/2024 11:35:19
Num. 10791

Unidad Tramitadora:		
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA - NDL		
Documento:	Asiento:	Fecha:
SAC18E0QO4	SACE1808BP	13-09-2024
23F392K486C5T685N116HV» 23F392K486C5T685N116HV» 3F39 2K48 6C5T 685N 116H		

JUSTIFICANTE DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO

13/09/2024 11:35:19 nº 10791/2024

EXTRACTO (Contenido del escrito)

SOLICITUD DE INTERVENCION DURANTE EL EVENTO ASTULUDICAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA LO QUE ADJUNTA ESCRITO CON LA DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE RES/2024/85

INTERESADOS

[PRI] - GUTIERREZ SALGADO , RAUL 09391472C --> LAS LOMAS, CARRETERA DE CELORIO A BARRO

DESTINATARIOS/DEPENDENCIAS (Código interno y Nombre/Denominación)

PRI(N) RES - REGIMEN SANCIONADOR <-- VICESECRETARIA

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

EXPEDIENTES ASOCIADOS (Código y descripción)

[RES/2024/85] DENUNCIA AL CLUB MARITIMO DE CELORIO DE DON RAUL G...

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Código	Descripción	Código de verificación
SAC18E0QO1	Documentos Comunes de Entrada	2F6Q4K172P5Y6D3T1BDA

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

LEYENDA: [F]Funcionario [N]Negociado [O]Otros [PRI]Principal [REP]Representante [SEC]Secundario [COL]Colindante

Juan Antonio Valladares Álvarez
Concejal Delegado de Hacienda y Expedientes Sancionadores
Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Plaza de Parres Sobrino, s/n
33500 Llanes (Asturias)

Asunto: Solicitud urgente de suspensión de las jornadas Asturlúdicas y advertencia sobre incumplimiento normativo

Llanes, 09 de septiembre de 2024

Estimado Sr. Valladares Álvarez,

En mi calidad de vecino afectado, **exijo la inmediata suspensión** de las jornadas Asturlúdicas, organizadas por los Sres. Daniel Méndez y Bonito Magniez, programadas para los días 19 al 22 de septiembre de 2024 en el Club Marítimo de Celorio. Este evento **viola gravemente** varias normativas nacionales, regionales y europeas. A continuación, paso a detallar las infracciones cometidas, junto con la documentación adjunta que acredita los hechos denunciados.

1. Falta de licencia de actividad y autorización municipal

El Club Marítimo de Celorio **no cuenta con la preceptiva licencia de actividad ni autorización municipal** para la realización de actividades recreativas de esta envergadura, incumpliendo directamente la **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta ley establece que cualquier actividad económica o recreativa debe contar con el permiso municipal correspondiente. La falta de esta licencia y autorización convierte el evento en ilegal. Adjunto copia del **documento que acredita la ausencia de licencia de actividad**.

2. Infracción de la normativa de ruido

En ediciones anteriores del evento, se ha constatado que los niveles de ruido **superan los 70 dBA**, muy por encima del límite legal de **50 dBA** para áreas residenciales, lo que vulnera las siguientes normativas:

- **Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, que regula la prevención de la contaminación acústica en España y protege el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno libre de contaminación sonora.
- **Real Decreto 1367/2007**, que desarrolla dicha ley y establece límites de emisión acústica para actividades recreativas. Estos niveles de ruido incumplen claramente la **normativa antirruido**.

Adjunto una **medición acústica** realizada durante ediciones anteriores, que demuestra el incumplimiento de la normativa antirruido.

3. Reincidencia y sanciones previas

Los organizadores del evento **han sido sancionados previamente por falta de licencia y exceso de ruido** en las ediciones anteriores. A pesar de las sanciones impuestas,

persisten en la organización del evento sin regularizar su situación, lo que constituye un **claro caso de reincidencia**. Adjunto la **documentación oficial de la sanción** impuesta por el Ayuntamiento, y advierto que, de no paralizarse este evento, se incurrirá en las mismas infracciones legales.

4. Falta de insonorización acústica

Las instalaciones del Club Marítimo **carecen de la insonorización adecuada**, lo que amplifica el impacto acústico en los vecinos. El ruido generado tanto en el interior como en el exterior del local afecta gravemente la calidad de vida de los residentes, quienes se ven **expuestos a niveles de ruido excesivos**, que superan los límites establecidos por la normativa vigente.

Adjunto el **informe técnico sobre las instalaciones**, donde se evidencia que el recinto no cuenta con las medidas de insonorización necesarias para este tipo de eventos.

5. Incumplimiento de los horarios de cierre

En las ediciones anteriores, ha quedado probado que los asistentes permanecen en el local **hasta altas horas de la madrugada**, e incluso **se sospecha que algunos pernoctan** en las instalaciones. Esto infringe claramente las ordenanzas municipales que regulan los horarios de las actividades recreativas.

Infracción de normativas nacionales, regionales y europeas

De permitirse la celebración de este evento sin las debidas medidas correctoras, se estaría incurriendo en una serie de infracciones, que incluyo a continuación:

Leyes Nacionales

- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Obliga a que toda actividad económica o recreativa cuente con las licencias municipales necesarias.
- **Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**: Establece límites de emisión acústica en zonas residenciales y protege el derecho de los vecinos a vivir en un entorno libre de contaminación sonora.
- **Real Decreto 1367/2007**: Desarrolla la Ley del Ruido y establece los límites para actividades recreativas.

Leyes Regionales (Principado de Asturias)

- **Ley del Principado de Asturias 5/2007, de 27 de abril, del Ruido**: Establece los valores límite en zonas urbanas y residenciales, los cuales se han sobrepasado ampliamente.
- **Decreto 14/2007, del Principado de Asturias**: Exige que todo evento recreativo cuente con estudios acústicos y medidas de mitigación del ruido, lo cual no se ha cumplido.

Directivas y Normativas Europeas

- **Directiva 2002/49/CE** del Parlamento Europeo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental: Obliga a los Estados miembros a gestionar el ruido de forma que no afecte negativamente la salud pública.
- **Directiva 2003/87/CE**: Establece el régimen comunitario para el control de la contaminación acústica.

Otras posibles infracciones

- **Derecho Constitucional al descanso y la salud**: El artículo 43 de la Constitución Española protege el derecho a la salud, lo que incluye vivir en un entorno saludable. El ruido excesivo generado por este evento vulnera este derecho y también el derecho al descanso de los vecinos.
- **Normativas municipales del Ayuntamiento de Llanes**: Las ordenanzas municipales que regulan el uso del suelo y las actividades recreativas han sido ignoradas al no contar con la licencia adecuada ni cumplir con las normativas acústicas.

Conclusión final

Si las jornadas Asturlúdicas **no son suspendidas de inmediato**, se estarían violando múltiples normativas que protegen el bienestar de los ciudadanos. Tras varios años de soportar esta situación sin una respuesta efectiva, **no estamos dispuestos a tolerar más incumplimientos**. En consecuencia, procederemos a iniciar las siguientes acciones legales:

1. **Prevaricación administrativa**: Se denunciará a las autoridades locales responsables ante la **Fiscalía General del Estado**, por permitir, a sabiendas, la celebración de un evento ilegal.
2. **Delito contra el medio ambiente**: Se presentarán denuncias ante la **Fiscalía de Medio Ambiente** y la **Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias**, por los efectos nocivos del ruido en la salud de los vecinos.
3. **Incumplimiento de normativas municipales**: Se presentarán acciones legales ante el **Juzgado Contencioso-Administrativo**, impugnando la inacción del Ayuntamiento en la supervisión del evento.
4. **Infracción de normativas de protección acústica**: Se denunciará ante la **Comisión Europea**, por el incumplimiento de las directivas comunitarias.

Atentamente,

Raúl Gutiérrez Salgado
Las Lomas, Lugar Celorio 36
33595 Llanes, Asturias
DNI: 09391472C